

COSA JUZGADA Y MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE JIOC

DOCENTE: Dr. GUALBERTO CUSI

I. INTRODUCCIÓN

1. PLURALISMO JURÍDICO

El pluralismo jurídico es el principio constitucional mediante el cual el Estado reconoce la coexistencia, igualdad jerárquica y validez de múltiples sistemas jurídicos dentro de su territorio, particularmente el sistema de jurisdicción ordinaria y JIOC, en el marco de la unidad del Estado y el respeto a los derechos fundamentales. Este principio encuentra su fundamento a Bolivia como un Estado Plurinacional, reconociendo no solo la diversidad cultural, sino también la diversidad normativa.

En ese sentido, el pluralismo jurídico implica que los PIOC ejercen funciones jurisdiccionales conforme a sus propias normas, procedimientos y autoridades, sin subordinación a la jurisdicción ordinaria, aunque en coordinación y bajo control de constitucionalidad.

IMPLICA

- a) La coexistencia de distintos órdenes normativos (estatal y comunitario).
- b) El reconocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina como parte del sistema judicial.
- c) La interculturalidad jurídica, que promueve el diálogo y coordinación entre sistemas.
- d) La igualdad jerárquica entre jurisdicciones, sin relaciones de subordinación.
- e) La sujeción de todos los sistemas al bloque de constitucionalidad y los derechos humanos

2. JURIDICCION INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINA

La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina es la potestad constitucional reconocida a las naciones y pueblos indígena originario campesinos para ejercer funciones de administración de justicia mediante sus propias autoridades, aplicando sus normas, principios, valores y procedimientos propios, dentro de su ámbito territorial, en el marco del respeto a los derechos fundamentales y en coordinación con las demás jurisdicciones del Estado.

IMPLICA

- a) Titularidad colectiva: corresponde a pueblos y naciones indígena originario campesinos.
- b) Autoridades propias: ejercida por autoridades naturales o legítimas conforme a sus usos y costumbres.
- c) Normatividad propia: basada en valores, principios y reglas consuetudinarias.
- d) Ámbito territorial: se ejerce dentro de su territorio o espacio de vida.
- e) Autonomía jurisdiccional: sin subordinación a la jurisdicción ordinaria.
- f) Límites constitucionales: sujeta al respeto de derechos fundamentales y control de constitucionalidad.

3. IGUALDAD JURISDICCIONAL

La igualdad jurisdiccional entre la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) y la Jurisdicción Ordinaria es el principio constitucional que reconoce que ambas jurisdicciones tienen la misma jerarquía, validez y dignidad dentro del sistema de justicia del Estado Plurinacional, sin relaciones de subordinación entre sí, pero sujetas a la CPE y al respeto de los derechos fundamentales.

La Jurisdicción Ordinaria se basa principalmente en el derecho positivo estatal, mientras que la JIOC se fundamenta en normas, principios y procedimientos propios de los PIOC. Sin embargo, ambas forman parte del mismo sistema de administración de justicia del Estado Plurinacional.

IMPLICA

- 1) **Igual jerarquía constitucional:** ninguna jurisdicción está por encima de la otra.
- 2) **Autonomía funcional:** cada jurisdicción ejerce sus competencias sin interferencia indebida.
- 3) **Coordinación y cooperación:** deben articularse para la resolución de conflictos interjurisdiccionales.
- 4) **Respeto mutuo de decisiones:** las resoluciones de cada jurisdicción deben ser reconocidas dentro de su ámbito.
- 5) ambas están limitadas por los derechos fundamentales y el bloque de constitucionalidad.

4. NORMAS Y PRODEDIMIENTOS PROPIOS

Las normas y procedimientos propios de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NyPIOC) en Bolivia constituyen el conjunto de normas, reglas, principios, valores culturales, costumbres y prácticas ancestrales que regulan la convivencia social, la organización política, económica y jurídica de estos pueblos.

Estos sistemas normativos están reconocidos constitucionalmente bajo el paradigma del pluralismo jurídico igualitario

IMPLICA

- a) Oralidad: Muchas normas se transmiten de generación en generación de manera verbal, no necesariamente escrita.
- b) Comunitario y Colectivo: Prevalece el interés común sobre el individual.
- c) Reparador (y no punitivo): Busca la "armonía social" y la reparación del daño, a menudo mediante el trabajo comunitario o la restitución, en lugar de penas privativas de libertad tradicionales.
- d) Territorialidad: Su aplicación está limitada al ámbito geográfico del pueblo indígena.

5. AUTORIDADES PROPIAS

Las autoridades propias de las naciones y pueblos indígena originario campesinos son aquellas personas o instancias legítimamente reconocidas por sus respectivas comunidades, designadas conforme a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, que ejercen funciones de gobierno, representación, administración de justicia y regulación de la vida colectiva, en el marco de su autodeterminación y dentro del orden constitucional del Estado Plurinacional.

IMPLICA

- a) Legitimidad comunitaria: su reconocimiento proviene de la aceptación colectiva de la comunidad.
- b) Designación conforme a usos y costumbres: pueden ser elegidas, rotadas o designadas según prácticas tradicionales.
- c) Ejercicio integral de funciones: cumplen roles políticos, administrativos, jurisdiccionales y sociales.
- d) Vinculación cultural: actúan conforme a valores, principios y cosmovisión del pueblo al que pertenecen.
- e) Ámbito territorial y comunitario: su autoridad se ejerce dentro del espacio social y territorial del pueblo indígena.

6. LIBRE DETERMINACIÓN

La libre determinación de los PIOC es el derecho colectivo que les permite decidir de manera autónoma su forma de organización política, económica, social y cultural, ejercer su autogobierno, elegir a sus autoridades propias y desarrollar sus instituciones conforme a sus normas y cosmovisión, dentro del marco de la unidad del Estado y el respeto a los derechos fundamentales. Este derecho se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado, que reconoce a Bolivia como un Estado Plurinacional y garantiza a los pueblos indígenas su autonomía, autogobierno y el ejercicio de sus sistemas jurídicos propios como expresión directa de su libre determinación.

LIBRE DETERMINACIÓN

- a) El autogobierno y la autonomía indígena.
- b) La elección de autoridades propias.
- c) El ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina.
- d) La gestión de sus territorios y recursos.
- e) La preservación de su identidad cultural y formas de vida

7. AMBITO DE COMPETENCIAS DE JIOC

El ámbito de competencias de la JIOC es el conjunto de facultades constitucionales y legales que habilitan a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, a través de sus autoridades propias, a conocer, resolver y ejecutar conflictos conforme a sus normas, procedimientos y valores propios, dentro de los límites de su territorio, sus sujetos y las materias que les corresponden, en coordinación con las demás jurisdicciones del Estado y con respeto a los derechos fundamentales.

IMPLICA

Ámbito personal: comprende a los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino que reconocen y se someten a sus autoridades y normas propias.

Ámbito territorial: se ejerce dentro del territorio o espacio donde la comunidad desarrolla su vida colectiva.

Ámbito material: abarca los asuntos que, conforme a su derecho propio, pueden ser conocidos y resueltos, excluyendo aquellos que la Constitución y la ley reservan a otras jurisdicciones.

II. SENTENCIA

1. CONCEPTO DE SENTENCIA

La sentencia es el acto jurídico procesal mediante el cual una autoridad jurisdiccional competente, al concluir el análisis de un caso sometido a su conocimiento, emite una decisión definitiva, motivada y obligatoria que resuelve de manera total o parcial el conflicto, declarando, reconociendo, constituyendo o extinguiendo derechos y obligaciones de las partes, con el objetivo de garantizar la justicia, la seguridad jurídica y la paz social dentro del ordenamiento jurídico.

2. CARACTERISTICAS DE LA SENTENCIA

- 1) Definitiva: pone fin al proceso en esa instancia.
- 2) Obligatoria: debe ser cumplida por las partes.
- 3) Fundamentada: contiene razones de hecho y de derecho.
- 4) Coercible: puede ser ejecutada incluso de forma forzosa.
- 5) Irrevocable: solo puede ser modificada mediante recursos extraordinarios.
- 6) Genera cosa juzgada: adquiere firmeza jurídica cuando ya no es impugnable.

3. SENTENCIA DE JIOC.

La sentencia o resolución en la JIOC es la decisión final o acto de determinación adoptado por las autoridades propias de una nación o pueblo indígena originario campesino, mediante el cual se resuelve un conflicto o situación sometida a su conocimiento, aplicando sus normas, principios, valores y procedimientos propios, con carácter obligatorio para las partes y con plena validez jurídica dentro del marco del pluralismo jurídico y el respeto a los derechos fundamentales.

IMPLICA

- a) **Origen en autoridades propias:** son emitidas por autoridades legítimas conforme a normas, principios, usos y costumbres.
- b) **Fundamentación cultural:** se basan en valores comunitarios, principios de armonía, reparación y equilibrio social.
- c) **Oralidad y flexibilidad:** pueden ser oral o escrito.
- d) **Carácter vinculante:** son obligatorias para las partes involucradas dentro de la comunidad.
- e) **Finalidad restaurativa:** priorizan la conciliación, reparación del daño y restablecimiento de la convivencia.
- f) **Reconocimiento estatal:** tienen validez jurídica y deben ser respetadas por otras jurisdicciones, salvo control de constitucionalidad.

IMPLICA

- a) **Origen en autoridades propias:** son emitidas por autoridades legítimas conforme a normas, principios, usos y costumbres.
- b) **Fundamentación cultural:** se basan en valores comunitarios, principios de armonía, reparación y equilibrio social.
- c) **Oralidad y flexibilidad:** pueden ser oral o escrito.
- d) **Carácter vinculante:** son obligatorias para las partes involucradas dentro de la comunidad.
- e) **Finalidad restaurativa:** priorizan la conciliación, reparación del daño y restablecimiento de la convivencia.
- f) **Reconocimiento estatal:** tienen validez jurídica y deben ser respetadas por otras jurisdicciones, salvo control de constitucionalidad.

III. SANCIONES EN LA JIOC

1. SANCIONES PROPIAS EN JIOC

Las sanciones propias son las medidas correctivas, reparadoras o restaurativas impuestas por las autoridades de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, conforme a sus normas, valores y procedimientos propios, con el objetivo de restablecer el equilibrio comunitario, reparar el daño causado y garantizar la convivencia armónica dentro de la comunidad, en el marco del respeto a los derechos fundamentales.

IMPLICA

- a) **Carácter restaurativo:** priorizan la reparación del daño antes que el castigo.
- b) **Finalidad comunitaria:** buscan restablecer la armonía social y no solo sancionar individualmente.
- c) **Flexibilidad:** no siguen esquemas rígidos, se adaptan a cada comunidad.
- d) **Legitimidad cultural:** se basan en la cosmovisión, valores y normas propias.
- e) **Proporcionalidad:** deben ser acordes a la gravedad del hecho.
- f) **Límites constitucionales:** no pueden vulnerar derechos fundamentales.

2. TIPOS DE SANCIONES DE JIOC

- a) **Sanciones restaurativas o reparadoras.** Son aquellas orientadas a reparar el daño causado a la víctima o a la comunidad, como: 1. Devolución de bienes o cosas sustraídas. 2. Compensación material o económica. 3. Trabajo en beneficio de la víctima o la comunidad.
- b) **Sanciones de trabajo comunitario.** Consisten en la realización de actividades en favor de la comunidad, tales como: 1. Limpieza de espacios públicos . 2. Construcción o mantenimiento de obras comunales. 3. Apoyo en labores colectivas agrícolas o sociales

TIPOS DE SANCIONES DE JIOC

3. Sanciones morales o simbólicas. Tienen un carácter educativo y de reflexión social, como: Llamados de atención públicos. Actos de disculpa o arrepentimiento ante la comunidad. 3. Ceremonias de reconciliación.

4. Sanciones disciplinarias comunitarias. Son medidas que buscan corregir la conducta del infractor, como: 1. Restricción temporal de participación en actividades comunitarias. 2. Vigilancia o control social por parte de la comunidad. 3. Advertencias formales de reincidencia

TIPOS DE SANCIONES DE JIOC

5. Sanciones de compensación o multa comunitaria.

Consisten en la entrega de bienes, productos o aportes establecidos por la comunidad como forma de reparación o sanción.

6. Sanciones de exclusión o alejamiento (excepcionales).

En casos graves que afectan seriamente la armonía comunitaria, pueden aplicarse medidas como: 1. Expulsión temporal o definitiva de la comunidad. 2. Restricción de permanencia en el territorio indígena



JALLALA